

1503593-95.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carina Lucheta Carrara

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... graves, como os relacionados a roubos e ao tráfico ilícito de drogas; ademais, porque o réu cometeu o furto tratado apenas seis dias depois de ter deixado o sistema prisional e estando em regime aberto por várias condenações por delitos patrimoniais (furtos e roubo majorado). Também devem ser considerados os maus antecedentes do réu, conforme FA de fls. 112/33, contando com três ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503593-95.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503593-95.2021.8.26.0302 - Controle 2021/002031

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO NETO FILHO

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2285992/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20921684 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5921/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2285992 - DEL.POL.BOCAINA, 5921/21/406 - DEL.POL.BOCAINA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carina Lucheta Carrara

ANTONIO NETO FILHO foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 155, § 1º, do Código Penal e no art. 309, caput, da Lei n.º 9.503/97, em concurso material (CP, art. 69), porque, aos 20/10/2021, por volta das 2h30min, na Rua Sebastião Garcia Marques, n.º 165, na cidade de Bocaina, nesta Comarca, resolveu subtrair o veículo de sua tia (S.A.N.), a qual estava hospedada no local (residência do genitor dele); então, aproveitando-se do horário bastante avançado e de que os demais moradores da casa estavam dormindo, ele foi até uma mesa, pegou a chave do veículo (marca Citroën, modelo C3, placas FWJ-9198, de Araraquara-SP, avaliado em R\$ 70.000,00 [fls. 16]), ligou-o e, mesmo sem ter habilitação, passou a conduzi-lo irregularmente por várias ruas da cidade, desrespeitando a sinalização de trânsito; assim e por outras razões desconhecidas, chocou-o contra um poste (Rua Treze de Maio, n.º 04, centro) e, por isso, Policiais Militares foram acionados,

compareceram ao local e o detiveram, já que ele era bastante conhecido pelo cometimento de diversos furtos; questionado, o réu disse que o veículo pertencia à sua tia e que o havia pegado sem sua autorização; ela foi contatada e afirmou que ele pegou o veículo sem a sua autorização. Formalmente ouvido, ele manteve a mesma versão e acrescentou que não era habilitado para conduzir veículos (fls. 5).

O réu foi detido em flagrante (fls. 1) e, apresentado em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, aos 20/10/2021 (fls. 78/81 e 84/5).

Havida a representação quanto ao crime de furto (fls. 4) e recebida a denúncia em 05/11/2021 (fls. 135/6 e 173/5), o réu foi regularmente citado (fls. 165/6) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 169/71).

Em instrução (audiência virtual realizada por meio de videoconferência – ferramenta Microsoft Teams), ouviram-se a vítima e duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em debate, o Ministério Público, entendendo comprovadas a materialidade e autoria, insistiu na condenação proposta, opinando pela fixação de penas superiores ao mínimo, em regime inicial fechado e sem benefícios, tampouco o direito de recurso em liberdade, arbitrando-se à vítima indenização no valor corrigível de R\$ 14.000,00.

A Defesa pugnou pela absolvição fundada no art. 386, VII ou III (furto de uso), do CPP, bem assim, subsidiariamente, pela pena mínima, em regime mais brando e com substituição.

É o relatório.
DECIDO.

A demanda é inteiramente procedente, pois o MINISTÉRIO PÚBLICO conseguiu comprovar todas as suas afirmações.

Materialidade comprovada pelo auto de avaliação (fls. 16), pelas fotografias do veículo e do local do fato (fls. 43/4), bem como pelo laudo pericial (fls. 199/210).

Autoria igualmente inequívoca.

Vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu admitiu ter se envolvido nos fatos, mas sustentando que apenas queria dar um passeio de carro, já que tinha saído da prisão, em regime aberto, há 7 dias; não tinha habilitação para tanto; não pediu à sua tia a chave do carro porque não quis acordá-la; não viu nem soube do dinheiro que também estaria no veículo; não usou droga ilícita nem álcool, tampouco estava em alta velocidade quando, sem saber o porquê, veio a perder o controle e bater contra um poste; então, deixou o local para avisar sua tia e ela, juntamente com o seu pai (do interrogado) foram até lá, momento em que a Polícia chegou.

Entretanto, a vítima confirmou ao Juízo o furto como trazido pela denúncia, destacando que em nenhum momento foi consultada pelo réu sobre ele poder usar o carro, até porque quase nem tinham contato, e, ainda, que acabou suportando todo o prejuízo, incluindo R\$ 50,00 que também estavam no seu interior, pois nem o sobrinho nem os pais dele a indenizaram.

Outrossim, os Policiais Militares que diligenciaram no flagrante confirmaram a ocorrência toda como apresentada pela denúncia, salientando que somente ao chegarem no local é que souberam de quem era o veículo e, então, contataram a vítima, que

afirmou que ele o pegara sem sua autorização. Segundo o Policial Kefruas, que disse já ser lotado na cidade há mais de 15 anos, o réu é bastante conhecido por crimes patrimoniais.

Pois bem.

Como se vê, não há a mínima dúvida de o réu cometeu os crimes tais como imputados, pois a sua versão, além de rasa e inconsistente já de per si, permaneceu de todo isolada nos autos (CPP, art. 156, caput, primeira parte), notadamente porque a declaração da vítima, sem o mínimo indicativo de uma falsa incriminação, viu-se também amparada pelos depoimentos dos Policiais Militares, os quais foram categóricos em afirmar que se depararam com ele ainda no local dos fatos (o veículo e o poste de iluminação pública ficaram completamente destruídos) e só depois identificaram e localizaram a sua proprietária.

Alie-se a isso tudo o fato por demais comprometedor de que o réu cometeu o furto aqui tratado apenas seis dias depois de ter deixado o sistema prisional, em razão do cumprimento de várias condenações por furto e roubo (certidões de fls. 104/11), de modo a indicar que o cometimento de delitos patrimoniais (em regra, não-ocasionais) não seria uma novidade na vida dele.

Lembre-se, ademais, de que o assim apelidado furto de uso, para excluir a tipicidade por ausência de dolo, na verdade – e ao par de exigir de quem o invoca a correspondente e suficiente prova (CPP, art. 156, caput, primeira parte) –, reclamaria que o seu agente tivesse devolvido o bem no estado em que o encontrara, reparando-o que fosse, o que, como o quadro probatório ainda deixou fora de qualquer dúvida, nem de longe ocorreu neste caso.

Ressalte-se que também não resta dúvida acerca do crime do art. 309 do CTB, notadamente em razão do acidente em que o réu se envolveu, e numa cidade sabidamente pacata, o que evidencia a ocorrência de perigo concreto logicamente decorrente, talvez dentre o mais, da direção sem habilitação (lembre-se de que ele chocou o veículo da vítima contra um poste de iluminação pública e a força da colisão foi tamanha que deixou o último completamente destruído, com as barras férreas de sustentação retorcidas - fls. 43/5 e 199/210). A propósito, confira: [...] No que concerne ao crime de condução de veículo sem a devida permissão ou habilitação, dispõe o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro: “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”. Trata-se de delito formal e de perigo concreto. Para a sua configuração exige-se a prova do perigo com potencialidade lesiva real, não, porém, a apresentação de uma determinada vítima, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma não é a incolumidade individual, mas a segurança coletiva no trânsito. [...] (TJSP, Apelação Criminal 1500741-93.2020.8.26.0024; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Andradina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022).

A propósito disso tudo, ainda é oportuno asseverar que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado [...] – (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

No mais, quanto à causa de aumento do repouso noturno, assente-se desde já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se mantido firme no sentido de ser irrelevante que o crime ocorra em residência habitada, estabelecimento comercial ou via pública, consoante o seguinte precedente: [...] Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitativa tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior

precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por conseqüência, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime. [...] (AgRg no AREsp 1234013/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018).

E afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as alegações deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria das penas, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inclusive segundo os dados também cumpridamente provados pelo Ministério Público.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, haja vista que não se tratou de um furto qualquer, mas de um veículo, o que por si só já remete a um bem mais significativo valor (R\$ 70.000,00 – fls. 16) e, como é cediço, porque a subtração de automóveis geralmente está atrelada a outros crimes bem mais graves, como os relacionados a roubos e ao tráfico ilícito de drogas; ademais, porque o réu cometeu o furto tratado apenas seis dias depois de ter deixado o sistema prisional e estando em regime aberto por várias condenações por delitos patrimoniais (furtos e roubo majorado). Também devem ser considerados os maus antecedentes do réu, conforme FA de fls. 112/33, contando com três condenações definitivas (um roubo majorado [fls. 109 – Processo nº 15352/04, com TJ aos 27/10/2009] e dois furtos [fls. 104/5 e 108 – Processos nº 13487/07 {TJ aos 29/03/2011} e nº 1694/08 {TJ aos 28/02/2011}]), e, ainda, porque aliados às reincidências (como em específico e adiante considerado, mas objetivamente, enquanto a circunstância judicial ora considerada é de ordem subjetiva, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem), igualmente são demonstrativos de uma personalidade voltada para o crime e bastante deformada, bem como de uma conduta social há tempos por demais reprovável, que faz da delinquência um meio de vida. Ademais, devem ser consideradas as mais graves consequências do crime de direção sem permissão ou habilitação, porquanto o réu chocou o carro da vítima contra um poste de iluminação pública e a força da colisão foi tamanha que deixou o último completamente destruído (fls. 43/5 e 199/210), além de ter danificado expressivamente também o veículo. Diante de todas essas circunstâncias judiciais bastante negativas, as penas-bases reclamam ser majoradas em 2/2, como o mais proporcional ao quanto analisado, mas com o dia-multa calculado sobre o mínimo legal, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). A propósito, convém recordar que, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos. [...] Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020). Ainda nessa linha de raciocínio, convém uma argumentação mais detalhada sobre a fixação da pena, para o que trago à colação este pontual, didático e bem ilustrativo para a hipótese, ensinamento tirado em julgamento de segunda instância havido em processo originário desta vara: [...] Diversamente do que sustenta a Defesa, andou bem o Meritíssimo Juiz, ao estimar a pena-base acima do mínimo legal. Há anos generalizou-se no foro o hábito de impor os castigos nos limites mínimos, com abstração das circunstâncias peculiares a cada delito.

Entretanto, pena-base não é sinônimo de pena mínima. Não se sabem bem o que leva Magistrados tão diferentes, das mais diversas comarcas do Estado, a assimilar os mais distintos casos, para puni-los, quase invariavelmente, no mesmo patamar, como se não apresentassem uma gravidade específica, própria e inconfundível. Decididamente, não é por falta, na lei, de parâmetros adequados. Essa tendência, cuja repetição se reclama no apelo, encerra, em verdade, dupla injustiça. A mais evidente é com a própria sociedade, pois, devendo a sentença refletir no castigo o senso de justiça das pessoas de bem, não atende a tão elevado propósito essa praxe de relegar a plano subalterno os critérios legais de fixação da pena, preordenados a torná-la “necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (Código Penal, art. 59, “caput”). Na espécie, elencou a d. Magistrada bons fundamentos para que a pena-base não se fixe no piso e houve cuidadosa individualização da reprimenda, que não foi imposta com automática e cômoda submissão a “standards” abstratos, mas estimada em proporção com o crime e com a personalidade de seu autor. [...] – Parecer da Promotora de Justiça Designada em Segundo Grau Marúcia Barros Ramos, na apelação nº 3008091-44.2013.8.26.0302, da Comarca de Jaú (1ª Vara Criminal), em que foi apelado o Ministério Público (TJSP – 12ª Câmara).

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas, tampouco a da confissão, pois o réu apresentou versão parcial e evidentemente tendenciosa (negando inclusive ter dado efetiva causa ao acidente). No mais, em virtude das reincidências (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme certidões de fls. 104/7 (furtos – Processos nº 250/16 {TJ aos 05/02/2018}, nº 9571/15 {TJ aos 24/04/2018}, nº 13199/14 {TJ aos 19/07/2017} e nº 11100/14 {TJ aos nº 19/02/2018})), aplico o acréscimo de 2/2, pois o mais proporcional à quantidade (quatro) e qualidade da agravante reconhecida (reincidências específicas), mas aqui sem repercussão prática quanto ao delito de direção de veículo sem permissão ou habilitação, pois, se a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), por interpretação extensiva em favor do réu, a pena intermediária igualmente não poderá ultrapassar o limite máximo da pena cominada em abstrato, de modo que a pena privativa de liberdade fica fixada nesta fase em 1 (um) ano.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas. Em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), aplico o aumento de 1/3, conforme exata determinação legal.

Em decorrência do art. 69, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso material), as penas devem ser aplicadas cumulativamente.

Nos termos do art. 33, §§ 2º, b, contrario sensu (reincidências) e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 34), mesmo porque é o único que atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso, destacando-se uma vez mais as analisadas circunstâncias judiciais. Nesse sentido: [...] 5. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica são fundamentos que indicam que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado. [...] (STJ, AgRg no HC 592.814/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Ao demais, porque, apesar do parágrafo 2º do art. 387 do CPP, o tempo de prisão provisória deve ser computado para aferição dos requisitos objetivos do parágrafo 2º do art. 33 do CP, não repercutindo necessariamente na análise dos requisitos subjetivos do aqui enfocado parágrafo 3º; além disso, porque é o Juízo da Execução que terá mais elementos acerca dos méritos do preso e alcance dos propósitos específicos da pena ora aplicada, já que nada há nestes autos a esse respeito, cabendo assentar, ainda, que também não foram aqui atingidos, nem de longe, os lapsos legais para os benefícios em progressão.

No mais, tendo a vítima informado e confirmado o valor do prejuízo suportado, havendo também o Ministério Público o apontado e requerido a respectiva indenização

desde a denúncia (fls. 102/3), sem controvérsia fundada em defesa, procede o seu arbitramento nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de ANTONIO NETO FILHO, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 155, § 1º, do Código Penal e no art. 309, caput, da Lei n.º 9.503/97, em concurso material (CP, art. 69), às penas, respectivamente, de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo (furto), e de 1 (um) ano de detenção (direção de veículo sem permissão ou habilitação), em regime inicial fechado e na forma do caput do art. 69, segunda parte, do Código Penal.

Deixo de reconhecer-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...] A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. [...] (STJ, AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021). Assim, recomende-se ele na prisão e expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo de Execução.

Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, arbitro indenização corrigível no valor de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais) para a vítima.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e
CUMPRA-SE.

Jaú, 01 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA